



Partnerstwo publiczno-prywatne

Kamienie milowe i dobre praktyki
po stronie publicznej

Departament PPP
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
(Centralna Jednostka ds. PPP w Polsce)



Kamienie milowe projektu PPP

1. Identyfikacja potrzeb publicznych
2. Określenie zakresu projektu
3. Powołanie Zespołu Projektowego
4. Wstępna kalkulacja kosztów
5. Testy rynku
6. Ocena efektywności projektu
7. Decyzja o wyborze formuły PPP
8. Postępowanie na wybór partnera
 - a) Ogłoszenie postępowania
 - b) Ocena wniosków i zaproszenie do dialogu
 - c) Negocjacje (dialog) z partnerami prywatnymi
 - d) Ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
 - e) Podpisanie umowy o PPP
9. Zamknięcie finansowe
10. Faza inwestycyjna
11. Faza operacyjna





1. Identyfikacja potrzeb publicznych w jednostce

Kluczowym jest właściwe rozpoznanie i zdefiniowanie **potrzeb publicznych**, które wymagają przeprowadzenia inwestycji lub poprawy jakości usług publicznych.

Niezbędne jest **jasne określenie celu**, który inwestor chce osiągnąć, realizując dane przedsięwzięcie.

Pamiętajmy: budowa infrastruktury nie jest celem samym w sobie, jest środkiem pozwalającym na osiągnięcie celu.



2. Określenie zakresu projektu

Określenie zakresu rzeczowego
i funkcjonalnego inwestycji



Analiza potencjalnych źródeł finansowania



Wstępna koncepcja realizacji inwestycji



Wprowadzenie inwestycji do dokumentów
planistycznych jednostki



3. Powołanie Zespołu Projektowego

kompetentny i dyspozycyjny Zespół Projektowy
z liderem na czele i z jasnym podziałem zadań
(nie może być nadmiernie rozbudowywany)

- **lider** – dynamiczny i zorganizowany, zaangażowany, zorientowany na wyniki, umocowany do podejmowania decyzji/udziału w dialogu ze stroną prywatną,
- **dział inwestycyjny/techniczny** (w zależności od zakresu projektu),
- **dział zamówień publicznych**,
- **dział księgowości** (skarbnik/główny księgowy),
- **dział prawny** – główny radca prawny powinien włączyć się na jak najwcześniejszym etapie, niezbędne jest zapewnienie jego dostępności podczas spotkań/narad projektowych i motywowanie do zaznajomienia się ze specyfiką PPP.



3. Powołanie Zespołu Projektowego – c.d.

Samokształcenie kadr Promotora

- Wytyczne PPP - <https://www.ppp.gov.pl/wytyczne-ppp>
- e-learning PPP - <https://www.ppp.gov.pl/e-learning>
- przykładowa dokumentacja - <https://www.ppp.gov.pl/przykladowe-dokumenty>
- Inne materiały – <https://www.ppp.gov.pl/biblioteka-zasobow>

Spotkania projektowe

(spotkania statusowe/narady koordynacyjne Zespołu Projektowego)

cykliczne spotkania wpisane na stałe do kalendarzy członków ZP – z możliwością elastycznego podejścia do czasu trwania spotkania i rozszerzenia składu



3. Powołanie Zespołu Projektowego – c.d.

Doradcy zewnętrzni

W zależności od zasobów kadrowych i finansowych Promotora należy rozważyć zatrudnienie doświadczonych doradców zewnętrznych:

- prawnych (z zakresu PPP plus ew. PZP),
- finansowych,
- technicznych – szczególnie, gdy inwestycja opiera się na dokumentach technicznych wcześniej wytworzonych przez inny podmiot.

Pamiętajmy: ważne jest wsluchiwanie się w rady i propozycje swoich doradców.



4. Wstępna kalkulacja kosztów

Na wczesnym etapie projektu należy przeprowadzić wstępną kalkulację kosztów inwestycji, która pozwoli ocenić:

- potencjalną skalę inwestycji i warianty realizacji,
- możliwe modele finansowania,
- opłacalność projektu.

Jednym z narzędzi wspierających oferowanych przez MFiPR jest **Kalkulator PPP**.

Pamiętajmy: w każdej inwestycji dużym wyzwaniem jest właściwe oszacowanie kosztów inwestycji na wczesnym jej etapie, dlatego należy wziąć pod uwagę pewien margines/zapas środków finansowych na elementy kosztotwórcze i pamiętać, że zakres prac oraz podział zadań i ryzyk decyduje o kosztach, a więc często o wykonalności i rentowności projektu.



Kalkulator PPP

INSTRUKCJA

Krok 1

- A. Poprzez wybór "tak" lub "nie" z listy rozwijanej, użytkownik określa, dla którego wariantu Kalkulator ma przygotować prognozę. Prognoza zostanie przygotowana w przypadku wybrania odpowiedzi "tak". W przypadku odpowiedzi "nie", komórki do uzupełnienia przez użytkownika zostaną oznaczone szarą kolorystyką, a wyniki nie będą się wyświetlać.
- B. Użytkownik określa, jaką jednostkę pieniężną przyjmuje się w prognozie. Będzie ona wspólna dla wszystkich wariantów.
- C. Użytkownik określa, na który rok ma zostać przygotowana prognoza (najczęściej będzie to rok bieżący).

Krok 2

W tym kroku użytkownik określa harmonogram projektu w podziale na poszczególne okresy trwania projektu.

- A. Okres projektowania: należy wskazać rok rozpoczęcia oraz rok zakończenia prac projektowych.
- B. Okres budowy: należy wskazać **rok zakończenia** prac budowlanych. Początek okresu budowy przelicza się automatycznie jako rok następujący po roku zakończenia okresu projektowania.
- C. Okres eksploatacji: należy wskazać **rok zakończenia** okresu eksploatacji, będący ostatnim rokiem trwania umowy PPP. Początek okresu eksploatacji przelicza się automatycznie jako rok następujący po roku zakończenia okresu budowy.

W przypadku projektów realizowanych w formule EPC – Energy Performance Contract, zgodnie z **Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska**, okres trwania umowy (projektowanie, budowa, eksploatacja) to zazwyczaj między 8 a 15 lat. Odnośnik do tych wytycznych znajduje się w zakładce

Krok 3

W tym kroku użytkownik określa wartość kosztów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu. Koszty te poniesie Partner Prywatny w okresie projektowania i okresie budowy, a Podmiot Publiczny zwróci je w okresie eksploatacji w formie płatności z tyt. opłaty za dostępność (opłata z tyt. usługi budowlanej).

Wartości te należy wskazać w kwotach netto i w cenach realnych, czyli cenach obowiązujących w roku bieżącym.

- A. Należy określić wartość kosztów projektowania infrastruktury / kubatury, która ma zostać wytworzona w ramach projektu.
- B. Należy określić wartość kosztów budowy infrastruktury / kubatury, która ma zostać wytworzona w ramach projektu.
- C. Należy określić wartość pozostałych koszt inwestycyjnych, związanych z projektem.
- D. Poprzez wybór "tak" lub "nie" z listy rozwijanej, należy określić czy wartości wskazane w podpunktach A - C mają zostać zwaloryzowane o wskaźnik inflacji.

ZAŁOŻENIA

jednostka

WARIANT 1

WARIANT 2

WARIANT 3

1 Założenia podstawowe

Należy wybrać (i) dla którego wariantu (1-3) ma zostać sporządzona analiza oraz (ii) określić jednostkę pieniężną przyjętą do analizy i (iii) określić rok bieżący, tj. rok sporządzenia analizy

- A. Sporządzenie prognozy
B. Przyjęta jednostka pieniężna
C. Rok bieżący

-
PLN
2024

tak

tak

tak

2 Harmonogram Projektu

Należy określić rok początkowy i końcowy poszczególnych okresów realizacji Projektu

- A. Okres projektowania
początek
koniec

rok
rok

2025
2025

2025
2025

2025
2025

Liczba lat okresu projektowania

1

1

1

- B. Okres budowy
początek
koniec

rok
rok

2026
2026

2026
2026

2026
2026

Liczba lat okresu budowy

1

1

1

- C. Okres eksploatacji
początek
koniec

rok
rok

2027
2027

2027
2027

2027
2027

Liczba lat okresu eksploatacji

1

1

1

3 Koszty Inwestycyjne

Należy wskazać (i) wartość netto (bez VAT) w ujęciu realnym (ceny obowiązujące na bieżący rok) oraz (ii) wybrać czy wartości te mają zostać zwaloryzowane o wskaźnik inflacji w okresie prognozy

- A. Koszt projektowania
B. Koszt budowy
C. Pozostałe koszty inwestycyjne

PLN
PLN
PLN

-
-
-

-
-
-

-
-
-

- D. Waloryzacja kosztów inwestycyjnych wskaźnikiem inflacji

tak

tak

tak

4 Koszty eksploatacyjne

Należy wskazać kwoty netto (bez VAT) w ujęciu realnym (ceny obowiązujące na bieżący rok) - kwoty te zostaną zwaloryzowane o wskaźnik inflacji w okresie prognozy

- A. Koszty operacyjne (roczne)
B. Koszty odtworzeniowe

PLN
PLN

-
-

-
-

-
-

2024
2025
2026

-
-
-

-
-
-

-
-
-



5. Testy rynku

Testy rynku to tzw. wstępne konsultacje rynkowe (art. 84 PZP).

Cel wstępnych konsultacji:

- weryfikacja wykonalności projektu i zainteresowania rynku inwestycją,
- uzyskanie informacji o możliwych modelach realizacji,
- określenie optymalnego podział zadań i ryzyk,
- identyfikacja potencjalnych barier.

Pamiętajmy: testy rynku to bezpłatna forma konsultacji projektu z rynkiem, więc należy prowadzić je bez zbędnego formalizmu, dynamicznie ale z dostosowaniem się do preferencji strony prywatnej, pytania ankietowe lub pytania zadawane podczas spotkań roboczych powinny być jasne, zwięzłe i otwarte.



6. Ocena efektywności projektu

Celem opracowania Oceny efektywności (OE)

jest ustalenie czy realizacja inwestycji w formule PPP jest korzystniejsza niż realizacja w tradycyjnym modelu.

Pamiętajmy:

1. Promotor powinien dokładnie zapoznać się z wynikami OE, gdyż to opracowanie służy optymalizacji zakresu/modelu projektu.
2. OE musi uwzględniać wyniki wstępnych konsultacji rynkowych, gdyż nawet najlepiej przygotowana inwestycja bez wykonawców chętnych ją zrealizować, okaże się niepowodzeniem.



7. Decyzja o wyborze formuły PPP

Decyzja inwestycyjna powinna obejmować:

- wybór modelu realizacji inwestycji,
- zabezpieczenie środków finansowych w budżecie.

W wielu przypadkach wymagane jest podjęcie odpowiedniej **uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego** dot. decyzji o realizacji projektu w formule PPP.

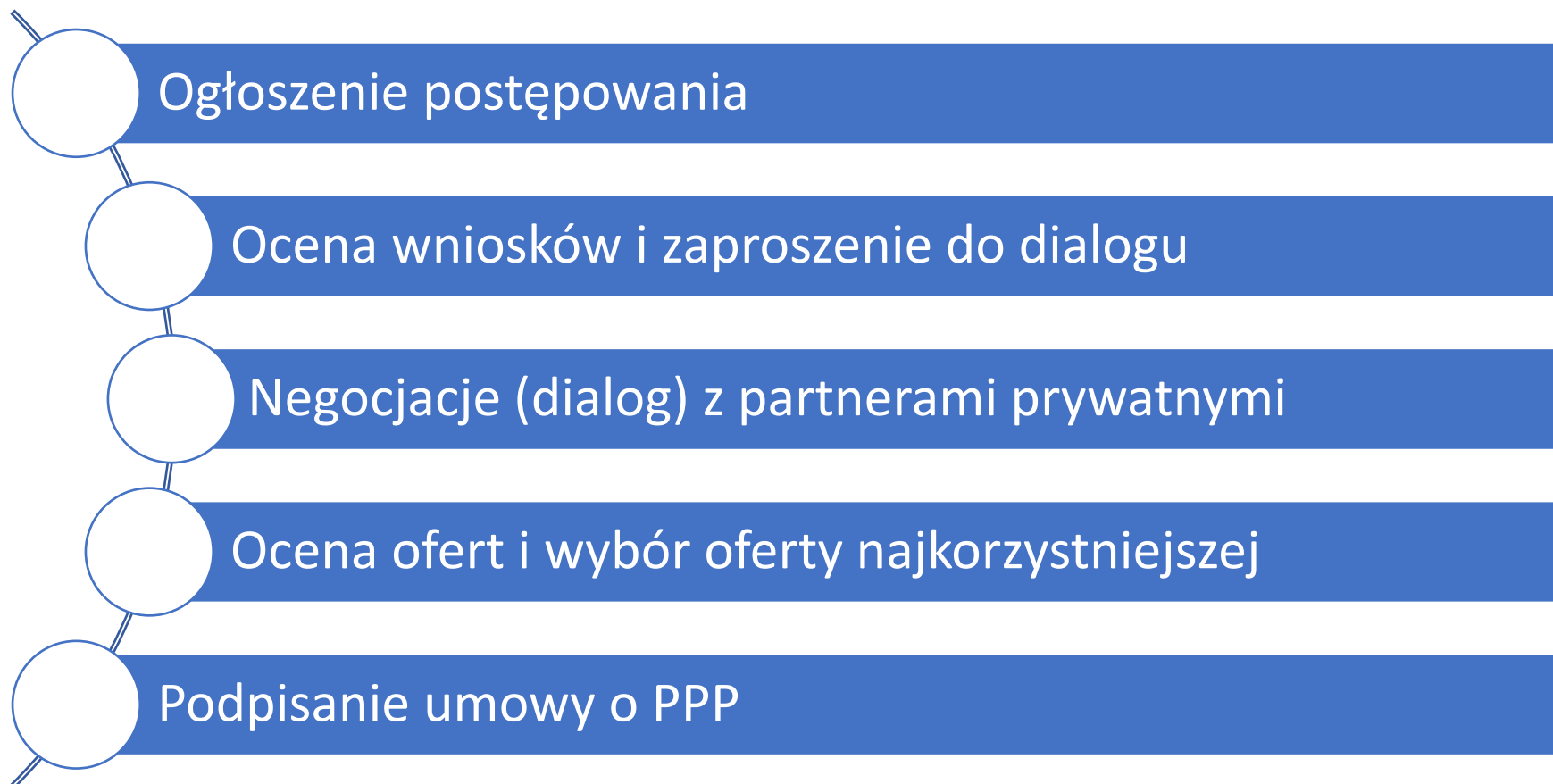


8. Postępowanie na wybór partnera prywatnego

(rekomendacja: art.169 PZP czyli dialog konkurencyjny)

Cel:

Wyłonienie partnera
prywatnego
oferującego
najkorzystniejszy
model realizacji
projektu



Negocjacje (dialog) z partnerami prywatnymi

Realistyczny harmonogram prowadzenia dialogu

- Przedstawienie harmonogramu już na etapie ogłoszenia zamówienia (załącznik do OPIW)
- Aktualizacja harmonogramu przy przekazywaniu partnerom zaproszenia do dialogu
- Wskazane jest wywiązywanie się z terminów, które Promotor proponuje

Dokumentacja techniczna tworzona równoległe z projektem umowy o PPP

- Zapewnia spójność dokumentacji przekazywanej partnerom
- Umożliwia im odniesienie się do proponowanych rozwiązań w sposób kompleksowy

Przekazanie projektu umowy o PPP (z zał.) już przed pierwszą turą dialogu (wraz z zaproszeniem do dialogu)

- Umożliwienie stronie prywatnej zapoznania się z dokumentami i zaproponowania zmian w formie korespondencyjnej
- „piszemy o konkretach, rozmawiamy o rozbieżnościach” – na dialogu rozmowa o propozycjach zmian/„deal breakerach”

Pierwsza tura zaczyna się od zagadnień technicznych, potem tura prawno-finansowa

- Tempo dialogu wyważone, raczej dynamiczne z poszanowaniem potrzeb partnerów - odstęp czasowy między rundami nie musi być duży, ważne jest, aby zapewnić partnerom odpowiedni czas na zapoznanie się z dokumentacją

Możliwość prowadzenia dialogu online bez wymogu osobistego stawiennictwa uczestników postępowania

- Dowodzi poszanowania czasu uczestników
- Przyspiesza proces i czyni go bardziej elastycznym





Składanie ofert

Istotnym czynnikiem sukcesu postępowania na wybór partnera prywatnego jest **właściwa dynamika** tego procesu.

Wskazując w Specyfikacji Warunków Zamówienia
czas na przygotowanie i złożenie ofert

należy wziąć pod uwagę złożoność inwestycji, struktury korporacyjne partnerów/konsorcjantów/instytucji finansujących (szczególnie gdy zaangażowanie kapitałowe jest znaczące i ośrodki decyzyjne są zlokalizowane poza Polską).



Podpisanie umowy o PPP

Niezbędne jest:

- precyzyjne zdefiniowanie pojęć i konsekwencja w posługiwaniu się nimi w umowie oraz
- zrozumienie klauzul umownych przez cały Zespół Projektowy (nie tylko przez lidera, skarbnika czy doradcę).

Umowa musi być jasno napisana i zawierać oczywiste stwierdzenia – jeśli ktoś na dialogu ma wątpliwość, co oznacza dany zapis, to oznacza to, że należy go doprecyzowywać. Umowa o PPP to wieloletni kontrakt (na 10 - 20 lat). Jest to wystarczająca przestrzeń do powstania problemów interpretacyjnych w szczególności, gdy twórcy zapisów umownych już nie pracują w jednostce. Wtedy strony mogą wejść w spór. Spór to czas, a czas to pieniądz.

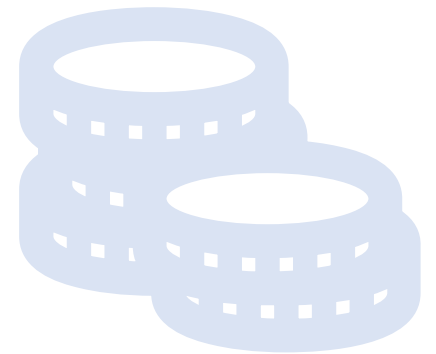
Pamiętajmy: umowę pisze się na złe czasy



9. Zamknięcie finansowe

Zamknięcie finansowe to kluczowy moment, w którym partner prywatny pozyskuje ostateczne finansowanie dla projektu (zgodnie ze swoim zobowiązaniem z oferty) – finansowanie dłużne lub kapitałowe (equity).

Bankowalność projektu to zdolność projektu do pozyskania zewnętrznego finansowania (głównie długu bankowego).



Pamiętajmy: Zamknięcie finansowe to krok, bez którego projekt nie może ruszyć. Bankowalność zależy od podziału ryzyk. Ryzyka i ich podział pomiędzy stronami opisuje umowa o PPP.



10. Faza inwestycyjna

Faza inwestycyjna

- Projektowanie i budowa infrastruktury
- Nadzór techniczny (inwestorski, autorski)
- Raportowanie postępów
- Odbiory

11. Faza operacyjna

Faza operacyjna

- Utrzymanie techniczne
- Zarządzanie infrastrukturą
- Świadczenie usług publicznych



Podsumowanie

w razie niepowodzenia nie poddawać się

w razie braku zainteresowania rynku projektem (na etapie wstępnych konsultacji rynkowych lub postępowania) wskazana jest rozmowa z uczestnikami/z rynkiem na temat powodów



czasem konieczne są zmiany w projekcie
(zakres inwestycji, mechanizm wynagradzania, podział zamówienia na części)

PPP to partnerstwo na wiele lat

konieczne jest poszanowanie interesów obu stron oraz wola rozmowy i współpracy



Dziękuję za uwagę

Renata Zalewska

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Kontakt:

rozwojppp@mfi.pr.gov.pl, ppp@mfi.pr.gov.pl



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej